III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 15/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego por goteo de 23,14 ha de pistachos (expediente S478-2025-TO-00140), situado en el término municipal de Huecas (Toledo), cuya promotora es Ibérica Agropistachos SL. [2026/7682]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El promotor del proyecto es Ibérica Agropistachos, S.L.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de diciembre de 2020, el proyecto consiste en la puesta en riego de 23,14 ha de pistacho mediante implantación de una instalación aérea de riego localizado de alta frecuencia (goteo).

El agua a utilizar para el riego del aprovechamiento previsto provendrá de un sondeo localizado en la parcela 65 del polígono 8 del término municipal de Huecas (Toledo).

Las características principales del sondeo son:

Coordenadas UTM.(Datum ETRS89): X= 396.554; Y= 4.427.671 del Huso 30.
Profundidad: 125 m
Diámetro: 0,25 m

Las actuaciones de riego incluidas en el presente documento se ubicarán en las parcelas que se reflejan en el cuadro siguiente:

Término Municipal	Polígono	Parcela	Superf. Catastral (ha)	Superf. Riego (ha)	Cultivo
Huecas	8	65	37,7723	20,0154	Pistacho
Huecas	8	135	1,1759	1,1145	Pistacho
Huecas	8	136	2,1200	2,0101	Pistacho
				23,1400	

Las necesidades de agua totales de la actuación serán de 34.710 m³/ año.

Para el sistema de riego por goteo con aguas subterráneas procedentes del sondeo existente, el agua extraída se bombeará directamente a la red de tuberías principales después de pasar por la estación de filtrado. La explotación dispondrá además, de red de tuberías de distribución, de estación de filtrado y fertirrigación, mecanismos de medida y control y los elementos necesarios para la total automatización de la misma.

La infraestructura de riego está constituida por:

- Instalaciones de captación y bombeo:
Para extraer el agua y bombearla hasta las parcelas de riego se instalará una electrobomba vertical sumergida con 15,00 CV de potencia y capaz de suministrar 19,15 m³/ hora a una altura manométrica de 120,00 m.c.a.

- Tubería de impulsión:
La bomba a instalar se conectará a la tubería de impulsión en acero galvanizado y acoples de acero inoxidable.

- Válvula general. Ventosa de doble efecto:
La tubería general estará dotada de una válvula general de corte, que permita independizar la tubería de impulsión del resto de red de riego. Para ello se instalará una válvula de mariposa. Además se instalará una ventosa de doble efecto de 1” al final de la tubería de impulsión que posibilite la entrada y salida de aire.

- Equipos de medida:
A la salida de cada uno de los grupos de bombeo se encuentra instalado un contador volumétrico tipo Woltman. Este contador se encuentra visible y accesible para la inspección y vigilancia del aprovechamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Equipos de medida:
A la salida de cada uno de los grupo de bombeo se encuentra instalado un contador volumétrico tipo Woltman. Este contador se encuentra visible y accesible para la inspección y vigilancia del aprovechamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Red Principal:
La red principal estará formada por tuberías de PVC de diferentes diámetros de unión por junta elástica, de 6 atm de presión nominal y enterradas a una profundidad de 1 m. Estas tuberías conducirán el agua procedente de los sondeos hasta la red secundaria de tuberías.

- Red Secundaria:
La red secundaria está formada por tuberías de PVC de diversos diámetros de unión por junta elástica, de 6 atm de presión nominal y enterradas a una profundidad de 1 m, y conducirán el agua desde la red principal hasta las tuberías portagoteros.

- Tuberías Portagoteros:
Las tuberías portaemisores serán de P.E.A.D. de 20 mm de diámetro exterior de calidad alimentaria con goteros autocompensantes de 4,0 l/h situados a 0,90 m de distancia.

- Válvulas y ventosas:
La instalación estará dotada de elementos de control y seguridad, entre los que hay que señalar válvulas hidráulicas de 3” y ventosas de doble efecto que posibilite la entrada y salida de aire de la red.

- Equipo de Filtrado:
El equipo de filtrado estará compuesto por un filtro de malla de 125 micras auto limpiante y con una capacidad de filtrado acorde a las necesidades de la explotación.

- Equipo de Fertirrigación:
La instalación dispondrá de un equipo de fertirrigación compuesto por: bomba dosificadora con un motor de 0,5 CV capaz de inyectar 125 l/h y tanque de polietileno de 250 l de capacidad.

- Programador de riego:
Se instalará un programador de riego que posibilite la gestión automática de todo el sistema.

En la zona existen líneas eléctricas que satisfacen las necesidades de la misma, pero para aportar la energía necesaria para las instalaciones de bombeo, manejo y control de las que dispondrá la instalación de riego, se proyecta la instalación de un grupo diésel.

En cuanto a las alternativas del proyecto, el promotor define las siguientes:

Alternativa 0: la zona donde se localiza la explotación se caracteriza por un clima mediterráneo, con régimen de lluvia de 400 mm anuales y un déficit importante de agua que en los meses de verano alcanza valores de 500 mm anuales. Esta situación provoca que en muchas ocasiones la pluviometría no cubra las necesidades de agua del cultivo, haciendo peligrar su viabilidad y por tanto la de la explotación.
En el caso de no abordarse las actuaciones en materia de riego proyectadas, que consoliden la explotación e incrementen su rentabilidad económica, se pone en peligro la persistencia de la misma y por tanto estaría abocada a su abandono y desaparición.

Alternativas planteadas:

Tipo de cultivo

Alternativa 1: Implantación de cultivos herbáceos con consumo de agua moderados.

Alternativa 2: Implantación de cultivos leñosos: viñedo/olivar.

Alternativa 3: Implantación de cultivos leñosos: pistacho.

Alternativa/Efecto	Adaptación al tipo de suelo	Utilización de recursos hídricos	Rentabilidad económica	Utilización de inputs	Total
Alternativa 1	5	0	5	0	10
Alternativa 2	10	10	5	5	30
Alternativa 3	10	10	10	10	40

Origen del recurso hídrico

Alternativa 1: Utilización de recursos superficiales.

Alternativa 2: Utilización de recursos subterráneos.

Alternativa/Efecto	Disponibilidad de recurso	Utilización de inputs	Rentabilidad económica	Total
Alternativa 1	0	5	5	10
Alternativa 2	10	5	5	20

Sistema de riego

Alternativa 1. Instalación de riego por gravedad.

Alternativa 2. Instalación de riego por aspersión.

Alternativa 3. Instalación de riego por goteo aéreo.

Alternativa/Efecto	Adaptación a los cultivos leñosos	Eficacia y eficiencia de riego	Consumo energético	Respecto al medio ambiente	Total
Alternativa 1	0	0	0	5	5
Alternativa 2	0	0	0	5	5
Alternativa 3	10	5	10	10	35

Trazado de la red de riego

Alternativa 1. Trazado que asegure la dotación de agua.

Alternativa 2. Trazado que asegure la dotación de agua y calidad del riego.

Alternativa 3. Trazado que asegure la dotación de agua, la calidad del riego y aproveche la topografía de la zona.

Alternativa 4. Trazado que asegure la dotación de agua, la calidad del riego, aproveche la topografía de la zona y preserve los valores naturales de la zona.

Alternativa/Efecto	Adaptación a los cultivos	Eficacia y eficiencia de riego	Consumo energético	Respeto al medio ambiente	Total
Alternativa 1	10	5	5	5	25
Alternativa 2	10	10	5	5	30
Alternativa 3	10	10	10	5	35
Alternativa 4	10	10	10	10	40

Métodos de fertilización

Alternativa 1. Utilización de métodos convencionales de fertilización.

Alternativa 2. Utilización de fertirrigación como método de fertilización.

Alternativa/Efecto	Facilidad de aplicación	Eficacia de fertilización	Pérdidas por escorrentía	Pérdidas por percolación	Total
Alternativa 1	5	5	0	5	15
Alternativa 2	10	10	10	10	40

Una vez consideradas las distintas alternativas y analizadas las mismas, la solución adoptada por el promotor es la siguiente:

Implantación de riego a presión mediante una instalación aérea de riego por goteo de pistachero variedad “Kerman” con un marco de plantación de 7,00 x 6,00 m.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 12 de diciembre de 2025, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental.

El 9 de abril de 2026 se da de alta el proyecto en el procedimiento de evaluación ambiental simplificado y se le asigna la referencia S478-2025-TO-00140.

El 28 de abril de 2026, desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inició el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales, Coordinador de la Comarca de Torrijos.* (04/05/2026) (29/05/2026)
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural*. (20/05/2026) (06/08/2026)
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural*. (18/05/2026)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura*. (07/05/2026)

- Delegación Provincial de Sanidad en Toledo. Servicio de Salud Pública*. (13/05/2026)
- Agencia del Agua.
- Ayuntamiento de Huecas (Toledo).
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.(20/05/2026)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- WWF/España.
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Grupo ecologista Asociación Toledo Limpio.
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas.
- Asociación Micorriza.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

Con fecha 4 de mayo de 2026 se emite informe por parte de la Unidad de Agentes Medioambientales de Toledo, en el que se constata que el sistema de riego por goteo se encuentra ejecutado e instalado, observándose la red de tuberías y elementos propios del riego distribuidos por las parcelas objeto del proyecto.

Tras comunicarle al promotor la vuelta del proyecto a su estado original para poder continuar con la tramitación del expediente, el 29 de mayo de 2026 la Unidad de Agentes Medioambientales vuelve a emitir informe en el que comunica que en el momento de la visita se comprueba que los goteros del sistema de riego han sido desmantelados, no observándose dichos elementos en las parcelas objeto del proyecto.

Con fecha 7 de mayo de 2026 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, informa que con fecha 2 de octubre de 2019 emitió informe favorable sobre afección al Patrimonio Cultural del proyecto.

El fecha 20 de mayo de 2026 se emite informe del Servicio de Medio Natural de Toledo con referencia 18528/bab en el que se considera necesario la modificación o inclusión de información a fin de valorar adecuadamente el impacto que puede generar en el entorno.

Con fecha 20 de mayo de 2026 emite informe la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque no es recepcionado en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo hasta el 25 de septiembre de 2026, en el que se recogen sugerencias relativas al impacto ambiental que pudieran derivarse del proyecto, indicando que las parcelas se encuentran dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón-ES030ZSENESCM572” y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5”.

El 11 de junio de 2026 , se recepciona de documentación por parte del promotor a cerca de la información solicitada por el Servicio de Medio Natural.

Con fecha 8 de agosto de 2026, el Servicio de Medio Natural de Toledo emite informe favorable con referencia 18768/bab, estableciendo el condicionado para la ejecución del proyecto en el apartado 4.1.

Con fecha 29 de septiembre de 2026 se notifica al promotor la publicación de dichos informes en la aplicación Nevia, concediéndole un plazo de diez días para la presentación de alegaciones antes de la resolución del procedimiento. El promotor comunica con fecha 1 de octubre de 2026 que no presentará alegaciones, por lo que se continúa con la tramitación del expediente.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Se pretende poner en riego, mediante aprovechamiento de aguas subterráneas, 23,14 ha de cultivo de pistacho, ya instalado en la parcela.

Las parcelas donde se ubicará el riego son las parcelas 65, 135 y 136 del polígono 8 pertenecientes al término municipal de Huecas (Toledo). El sondeo se ubica en la parcela 65.

El cultivo existente consiste en una plantación de pistacho con un marco de plantación de 7,00 x 6,00 metros. El sistema de riego se llevará a cabo mediante riego por goteo aéreo y se realizará fertirrigación.

Se proyecta la instalación de un grupo diésel.

Consultada la información disponible, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha encontrado los siguientes expedientes relacionados con el abastecimiento:

C-0210/2019: con fecha 6 de junio de 2025 se emitió resolución de archivo por desistimiento del aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego por goteo de pistachos , en el lugar “Cerro Redondo” (parcelas 65, 135 y 136 del polígono 8), del T. M de Huecas (Toledo), solicitado por Agropistachos, S.L.

C-0082/2026: relativo al aprovechamiento de aguas con destino a riego por goteo de pistachos en el T. M de Huecas (Toledo), con captación en la parcela 65 del polígono 8, solicitado por Ibérica Agropistachos SL. Este expediente se encuentra en tramitación en esta Confederación.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en el paraje “Cerro Redondo”, en el término municipal de Huecas (Toledo), en las parcelas 65, 135 y 136 del polígono 8.

Parte de una de las parcelas catastrales se encuentra en zona de dispersión del águila perdicera. El conjunto de parcelas en su totalidad se sitúa sobre zona de importancia de águila imperial y buitre negro.
Se encuentra la parcela en él IBA 199 “Torrijos”.

Por otro lado, desde el Servicio de Medio Natural se tiene conocimiento de la presencia en el entorno, de numerosas especies esteparias, como el sisón y la avutarda, así como también se conoce la presencia del cernícalo primilla, milano real, ratonero común, aguilucho lagunero, aguilucho pálido, águila imperial ibérica.

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, las parcelas se encuentran dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón-ES030ZSENESCM572” y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5”. Además, una de las parcelas está en zona de conservación de la biodiversidad de la Red Natura 2000, correspondientes a la ZEPA “Area Esteparia de la Margen Derecha del Guadarrama- ES030_ZEPAES0000435”.

En cuanto a las aguas superficiales, la zona de actuación linda con el arroyo de Huecas.

En relación a las aguas subterráneas, las parcelas asientan sobre la masa de agua subterránea “Talavera - ES030MSBT030.015”.

3.3.- Características del potencial impacto.

No se produce afección a espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000 u otras zonas sensibles.

Si bien el cultivo existente de pistacho, zona donde se pretende instalar el riego, no se encuentra dentro de Red Natura 2000, una de las parcelas catastrales sí se encuentra incluida dentro de este espacio, siendo las demás coincidentes. (contiguas a la misma). Imagen 1 (anexo cartográfico).

Previo establecimiento del cultivo leñoso, las parcelas contaban con las características de hábitat adecuado para las especies de esteparias del entorno y las cuales son elemento clave de la ZEPA existente.

Por otro lado, aparecen hábitats de interés en las parcelas, como se observa en la imagen 2 (anexo cartográfico). Teniendo en cuenta la caída del terreno, se podrían ver afectadas las especies asociadas al curso de agua existente, sobre el que se asienta el hábitat de juncal. Esto se debe a una posible contaminación difusa debido a los productos que se vayan a incorporar al riego y que podrían acabar afectando a la vegetación natural.

Además, existen pies de encinas entre las líneas de cultivo que podrían verse afectadas por dicho riego.

No se afecta a áreas críticas para la conservación de especies amenazadas. Parte de una de las parcelas catastrales se encuentra en zona de dispersión del águila perdicera. El conjunto de parcelas en su totalidad se sitúa sobre zona de importancia de águila imperial y buitre negro.

Sobre la afección a los valores histórico-culturales del entorno, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto, tras aceptar las modificaciones presentadas respecto al proyecto de riego.

El proyecto no produce afección a Montes de Utilidad Pública y en el área objeto de estudio no existen zonas regables de iniciativa pública.

En relación al impacto del regadío, existen datos científicos que demuestran que la intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos naturales del territorio con la consiguiente pérdida de biodiversidad, mayor contaminación por fitosanitarios, efecto borde, reducción de la disponibilidad de agua, fraccionamiento del territorio, etc.

Respecto a los movimientos de tierras, un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces.

No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales y compatibles. Tampoco serán significativas las afecciones sobre la calidad atmosférica, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas señaladas en el apartado Cuarto de esta Resolución.

En cuanto a la posible producción de residuos, no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son gestionados convenientemente de acuerdo a su naturaleza y destino.

Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1.- Protección de fauna y vegetación natural.

El informe de medio natural con referencia 18528/bab considera necesario la modificación o inclusión de la siguiente información a fin de valorar adecuadamente el impacto que se puede generar en el entorno:

- Se deberá ajustar el plano de distribución de las tuberías a la realidad del cultivo y del entorno, no afectando a vegetación natural ni cursos de agua. No podrán discurrir sobre las encinas y sobre el curso de agua tal y como se observa en el plano presentado.
- En cuanto al suministro eléctrico, si el tendido eléctrico, los apoyos y los transformadores existentes no se ajustan a la normativa en materia de protección de avifauna respecto a electrocución, deberán modificarse conforme a lo establecido en el RD 1432/2008 y el Decreto 5/1999 sobre protección de la avifauna respecto a la electrocución y colisión. La modificación debe realizarse en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación ambiental del proyecto. Se recomienda que la bomba utilice paneles fotovoltaicos. En caso de que la fuente de energía proceda de una línea eléctrica aérea, se deberá aportar información acerca de la tipología de los apoyos (con fotografías si ya está operativa) y distancia.

Como medidas correctoras y compensatorias:

Tras la recepción de documentación por parte el promotor, el Servicio de Medio Natural de Toledo, emite informe favorable al presente proyecto, con referencia 18768/bab, condicionado a lo siguiente:

- La zona de riego se ajustará a lo dispuesto en la imagen 3 (anexo cartográfico).
- En cuanto a la protección de la vegetación natural presente en las parcelas objeto del proyecto, los pies de encina deberán contar con un buffer de protección de tal forma que no se riegue en este buffer. Será al menos de 5 metros desde la proyección de la copa sobre el terreno. En esas pequeñas zonas se dejará el natural desarrollo de la vegetación. Por otro lado, se llevará a cabo la reposición de los pies de encina muertos por el exceso de agua.
El hueco de la encina muerta no se ocupará con leñoso, dejando libre el espacio para el desarrollo de vegetación natural (pasto). Las encinas plantadas deberán ser repuestas las veces que sean necesarias, así como recibir riegos de apoyo para asegurar su supervivencia durante el verano.
- Se deberán poner en marcha eco-regímenes favorecedores de biodiversidad. En este sentido, entre las hileras del cultivo, se deberá permitir el normal desarrollo del pastizal mediante cubiertas naturales, de tal forma que se favorezca la amortiguación de la contaminación difusa procedente del cultivo y la biodiversidad a escala local.
Además, se favorecerán y conservarán ribazos de vegetación natural dejando evolucionar un ribazo de 2 metros de ancho en el perímetro de la parcela.
- Además del mantenimiento de vegetación natural entre filas de cultivo para evitar la contaminación difusa, se deberá permitir la colonización de vegetación natural en la franja indicada en la imagen 4 (anexo cartográfico), de manera que se reduzcan los daños por contaminación hacia el curso de agua y el juncal.
- En caso de que la ejecución de las obras implicase modificar o eliminar vegetación natural, el promotor deberá solicitar la preceptiva autorización para la modificación de cubiertas vegetales, en virtud del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.
- En cuanto al suministro eléctrico, si el tendido eléctrico, los apoyos y los transformadores existentes no se ajustan a la normativa en materia de protección de avifauna respecto a electrocución, deberán modificarse conforme a lo establecido en el RD 1432/2008 y el Decreto 5/1999 sobre protección de la avifauna respecto a electrocución y colisión. La modificación debe realizarse en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación ambiental del proyecto.
Se recomienda que la bomba utilice paneles fotovoltaicos. En caso de que la fuente de energía proceda de una línea eléctrica aérea, se deberá aportar información acerca de la tipología de los apoyos(con fotografías si ya está operativa) y distancia.
- Como medida preventiva frente a incendios forestales, es recomendable contar con medios de pronto ataque (extintores presurizados o extintores de mochila y herramientas manuales como batefuegos), al objeto de prevenir el inicio y propagación de posibles incendios que se pudieran originar.
Las precauciones deberán extremarse durante la época de peligro alto entre los meses de junio y septiembre ambos incluidos, evitando los trabajos los días de riesgo extremo según el índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP), conforme al Protocolo vigente de comunicación y coordinación ente le C.O.R.-Infocam y el Centro 112 https://infocam.castillalamancha.es/.
- A fin de reducir posibles molestias a la fauna del entorno del proyecto, por la presencia en la zona de aves esteparias, las obras se deberán ejecutar entre los meses de julio a febrero, para evitar los períodos críticos de reproducción y cría.
No se podrá efectuar una alteración de las particularidades topográficas o elementos del paisaje (setos, árboles, lindes, charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales, islas y enclaves de vegetación natural o roca, pequeños humedales, terrazas de retención y, en su caso, majanos, muretes de piedra seca, antiguos palomares u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para fauna y flora), salvo en el caso de contar con autorización expresa de la autoridad competente.
No se podrán realizar operaciones de corta y poda de setos y árboles no cultivados durante la época de cría y reproducción de las aves, salvo autorización expresa de la autoridad medioambiental. Se tomará como referencia el periodo comprendido entre los meses de marzo a agosto.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en el punto 4.4., referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a la vegetación y fauna de la zona.

4.2.- Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, informa que:

- Visto el informe de intervención arqueológica elaborado por Dña. Soledad Sánchez Chiquito de la Rosa, en relación con el proyecto de referencia.

- Visto el informe explicativo del sistema de plantación y de medidas correctoras de conservación elaborad por D. Ildefonso Alonso Moreno, ingeniero del proyecto.
- Visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, respecto del mismo.
- Vistas las normas de aplicación, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo resuelve:

1. Autorizar la ejecución del proyecto de construcción de caseta e instalación de riego.

2. Se aceptan las modificaciones presentadas respecto al proyecto de riego para la protección de los elementos inventariados:

- Colocación de tuberías aéreas, sin zanjeo en la zona delimitada del yacimiento Los Picos (parte de la parcela 65 del polígono 8).
- Establecimiento de zonas exentas de instalaciones y plantación en la parcela 65 del polígono 8, tanto en el entorno del yacimiento Túmulo del Castillejo (40 m de radio) como en la esquina noreste de la finca (franja de 40 m respecto al límite de parcela) donde se localizaron materiales arqueológicos durante los estudios previos realizados. Estas áreas se balizarán previamente al inicio de las obras y se mantendrán señalizadas durante su ejecución.

3. El promotor quedará obligado, además, a cumplir con las siguientes disposiciones:

- Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos generados por la obra, por parte de un arqueólogo expresamente autorizado, realizando la conservación in situ y documentación (informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles y de los restos muebles que puedan aparecer.
- El promotor deberá notificar con antelación suficiente el inicio y el fin de la obra ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

4. La presente autorización tiene una validez de un año. En caso de no iniciarse la obra en este plazo se procederá al archivo del expediente en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

5. Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.

6. Teniendo en cuenta el alto potencial arqueológico de las parcelas objeto de este proyecto por la existencia de importantes yacimientos en el entorno, se informa que cualquier futuro proyecto o actuación que implique movimientos de tierra en dichos terrenos, deberá ser evaluado por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural previamente a la concesión de la Licencia de obras por parte del Ayuntamiento.

7. En los terrenos afectados por el riego se podrán realizar labores agrícolas (arado ordinario con una penetración máxima de 20 cm) pero deberán quedar exentas de trabajos de preparación del terreno y remoción en profundidad (explanaciones, subsolaciones, etc).

8. En caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

4.3.- Protección del suelo.

En el cultivo de leñosos, es importante el establecimiento de cubiertas para proteger el suelo situado entre los árboles y conservar la materia orgánica del suelo manteniendo una cubierta herbácea o arbustiva en el suelo, cuya cobertura puede fomentarse mediante la siega periódica, que, con la adecuada periodicidad, puede dar lugar a cobertura completa. Esta medida contemplada en el apartado 4.1 se considera preceptiva dadas las características del proyecto.

Dado que el proyecto se encuentra en zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, el promotor deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas, no superando las dosis de fertilizantes nitrogenados establecidas en el mismo para cada tipo de suelo y cultivo. El promotor deberá cumplimentar y conservar un registro de fertilización siguiendo las indicaciones del citado Decreto.

Tal y como establece el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, se deberá registrar en la sección de "Fertilización" del cuaderno de explotación establecido en el Real Decreto 1311/2012 cada una de las operaciones encaminadas a aportar nutrientes o materia orgánica al suelo agrario, en el plazo no superior a un mes desde su realización.

Se deberá elaborar y aplicar un plan de abonado en cada unidad de producción integrante de la explotación que supere las 10 ha, conforme al artículo 6 del Real Decreto 1051/2022, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. El objetivo del plan de abonado deberá será aumentar o, al menos, mantener el contenido de materia orgánica del suelo. Se priorizará el uso de fertilizantes orgánicos.

Al aportarse los nutrientes conjuntamente con el agua de riego, este aporte deberá ajustarse de modo que la concentración de nutrientes sea lo más baja posible, adaptándose a su vez a las necesidades hídricas del cultivo. Los nutrientes deberán aplicarse en los momentos de máximo requerimiento de cada uno de ellos, de modo que se maximice el aprovechamiento por parte del cultivo y la efectividad del abonado y se reduzca, así, la acumulación en el suelo de nutrientes en forma de sales.

Las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación de fertilizantes deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de producto utilizado y deberán mantenerse en buen estado.

El almacenamiento de los productos fertilizantes se realizará en condiciones que minimicen las pérdidas por emisiones, así como el riesgo de vertidos accidentales.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en el punto 4.4., referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a los suelos donde se aplique.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo recoge las siguientes indicaciones:

- Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica.
- Para realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas) como es el caso, deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo y es a quién también deberá solicitarse. La variación de un título concesional en vigor también requiere la autorización previa por parte del Organismo de cuenca.
- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
-En lo referente a la explotación agraria, se deberán cumplir las exigencias que se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su transposición al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias).
- En relación a los movimientos de tierras, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar un incremento del aporte de sólidos a los cauces con el consecuente impacto a la hidrología. No se podrán llevar a cabo, en ningún

caso, obras de movimientos de tierras que alteren la sección del dominio público hidráulico o su configuración, como serían la retirada de sedimentos o su distribución dentro del propio dominio público hidráulico. En este sentido, deberá mantenerse intacta la morfología del dominio público hidráulico, y no provocar cambios en su lecho o en los taludes de sus riberas, no contemplándose por lo tanto ni la apertura de caja ni el perfilado de taludes.
- Han de adoptarse medidas para garantizar la seguridad y evitar la concurrencia de accidentes en cualquier captación de agua e infraestructura asociada, durante toda su vida útil, así como durante la construcción y desmantelamiento. Por ello, todos los pozos deben estar tapados y vallados.
- Si se prevén actuaciones relacionadas con la vegetación en Dominio Público Hidráulico, o su Zona de Policía, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y realizarlas según sus indicaciones. Una vez finalizadas las actuaciones se deberá dejar el dominio público hidráulico en condiciones normales de desagüe. La zona deberá quedar limpia de cualquier producto sobrante de las mismas y los restos vegetales resultantes del desarrollo de los trabajos no se abandonarán en el dominio público hidráulico o en la zona de policía, debiendo retirarse para su adecuada gestión.

Además de las anteriores condiciones se deberán respetar las disposiciones que sean aplicables recogidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Y en especial, con respecto a los siguientes aspectos:

En cuanto a las medidas para evitar la contaminación difusa de las masas de agua:

- Cuando se apliquen productos fitosanitarios se tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación difusa de las masas de agua, recurriendo en la medida de lo posible a técnicas que permitan prevenir dicha contaminación y reduciendo, también en la medida de lo posible, las aplicaciones en superficies muy permeable.
- Cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de seguridad mínima, con respecto a las masas de agua superficial, de 5 metros, sin perjuicio de que deba dejarse una banda mayor, cuando así se establezca en la autorización y figure en la etiqueta del producto fitosanitario utilizado.
No quedan afectados de este requisito los cultivos que se desarrollen en terrenos inundados, como es el caso del arroz, ni las acequias para riego u otras infraestructuras asimilables, sin perjuicio de las medidas establecidas en la autorización del producto fitosanitario. Cuando pueda preverse un riesgo de contaminación de las aguas asociado a estos casos, la comunidad autónoma adoptará las medidas apropiadas para mitigarlo.
- En los casos en que se precise realizar tratamientos en las bandas de seguridad, en el marco del control de plagas declarado de utilidad pública según el artículo 15 de la Ley, o del control de plagas en base a razones de emergencia, el órgano competente de la comunidad autónoma los podrá autorizar determinando las condiciones en que se hayan de llevar a cabo.
- Se evitarán todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 metros por segundo.
En cuanto a la medidas específicas para evitar la contaminación en zonas de extracción de agua para consumo humano:
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación en zonas de extracción de agua para consumo humano, teniendo en cualquier caso carácter obligatorio las siguientes prácticas:
a) El titular de la explotación, así como cualquier otra persona o empresa que requiera tratamientos con productos fitosanitarios para uso profesional, identificará los pozos y las masas de agua superficial utilizadas para extracción de agua para consumo humano que puedan estar afectadas directamente por el tratamiento, de cara a estar en disposición de tomar medidas para evitar su contaminación por el uso de productos fitosanitarios. En su caso hará la correspondiente anotación en el cuaderno de explotación o en el registro de tratamientos, según lo previsto en el artículo 16.
b) Se dejará, como mínimo, una distancia de 50 metros sin tratar con respecto a los puntos de extracción de agua para consumo humano en las masas de agua superficiales, así como en los pozos utilizados para tal fin.

Los puntos de agua susceptibles de contaminación por productos fitosanitarios, tales como los pozos situados en la parcela tratada, deberán cubrirse de forma que se evite la contaminación puntual al menos durante la realización de los tratamientos.

La gestión de plagas se realizará mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de fitosanitarios, dando prioridad, cuando sea posible, a los métodos no químicos, optando por las prácticas y los productos con menores riegos para la salud humana y el medio ambiente, de entre todos los posibles para tratar una misma plaga.

El asesoramiento que se realice en los distintos marcos de control de plagas será realizado por un técnico que pueda acreditar la condición de asesor según los requisitos establecidos en el Real Decreto. Este asesoramiento deberá quedar reflejado documentalmente.

Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en los casos especiales contemplados en el Real Decreto.

Se evitará realizar tratamientos sobre las zonas que no sean objeto del mismo, particularmente se interrumpirá la pulverización en los giros y, en su caso, al finalizar las hileras de cultivo.

El titular de la explotación deberá inscribirse en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), en el caso de realizar las actividades de manipulación y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional.

Deberán cumplirse las condiciones de almacenamiento de productos fitosanitarios de uso profesional en explotaciones agrarias, establecidas en el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios.

Por otro lado, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, en relación con las obligaciones que marca respecto a:

- La elaboración y la aplicación de un plan de abonado por parte de la persona titular de la explotación agrícola o forestal en cada unidad de producción integrante de la explotación de la que es titular, a partir del 1 de septiembre de 2024, según el artículo 4.2 del citado RD 1051/2022.
- No será necesario la elaboración de dicho plan de abonado en las unidades de producción que no superen las 10 hectáreas de superficie, siempre que sean de secano o estén dedicadas únicamente a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo.
- El plan de abonado deberá al menos, contener lo indicado en el artículo 6 del RD 1051/2022.
- El asesoramiento técnico en materia de fertilización será obligatorio en la misma fecha de entrada en vigor de la obligación de elaborar un plan de abonado para las unidades de producción situadas en zonas vulnerables (en el resto de unidades de producción un año después).
- Las unidades de producción exceptuadas del plan de abonado, también lo estarán del asesoramiento técnico en materia de fertilización.

4.5.- Gestión de residuos.

Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto, así como de los tratamientos fitosanitarios y aplicación de fertilizantes.

Todos los residuos generados durante los trabajos estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados así como en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en particular sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Otros posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada, no pudiendo realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de productores de residuos y presentar contrato con Gestor Autorizado.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Todos los residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

4.6.- Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.

4.7.- Protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.

No se prevé que la realización del sondeo afecte directamente a ninguna edificación, ni infraestructura. En caso de existencia se deberá guardar una distancia suficiente para garantizar la no afección a estas.

Para el acceso de la maquinaria al lugar donde se va a realizar el sondeo se utilizarán preferentemente los caminos existentes. Caso de no existir, se accederá al lugar partiendo de los caminos más próximos desde donde se crearán nuevos accesos lo más llanos posibles y previa autorización expresa.

4.8.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y de minimizar la producción y dispersión del polvo durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.

Los motores de las bombas para la extracción y distribución del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

4.9.- Prevención de incendios.

Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto, se atenderá a lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y sus sucesivas modificaciones, particularmente la operada por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento. Este plan de autoprotección está regulado en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas.

Por otro lado, en fase de ejecución y explotación respetar las prohibiciones y limitaciones establecidas en la resolución 23/07/2025 (normativa en revisión), de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural.

Los restos agrícolas y rastrojos serán eliminados mediante trituración con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada, se atenderá lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Orden 16/05/2006,

modificado por la Orden 198/2022, que señala lo siguiente: Durante las épocas de peligro alto y extremo, queda prohibido, dentro del territorio regional, la quema de restos agrícolas y rastrojos.

Fuera de la época de peligro alto y extremo, la quema de rastrojos y de restos agrícolas se regulará por su normativa específica, teniéndose igualmente en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará autorización expresa de los trabajos a la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. En todo caso se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por esta última.

4.10.- Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra; y las instalaciones que afecten al subsuelo.

Para llevar a cabo el proyecto será necesario el certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Huecas (Toledo).

4.11.- Plan de desmantelamiento y restauración.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos autorizados conforme a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental.

Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año

siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Vigilancia especial para la gestión de residuos y documentos generados en la gestión de los mismos.
- Control de las extracciones del agua conforme a la autorización del Organismo de Cuenca.
- Vigilancia y control de la emisión de gases, ruidos y partículas en suspensión, confirmando que se encuentren dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
- Documentación necesaria que acredite el estado de la maquinaria, vehículos y personal trabajador.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Control de los eco-regímenes de biodiversidad entre las calles del cultivo del pistacho.
- Control de la franja de protección de al menos 5 m, establecida con respecto a los cauces próximos a la explotación.
- Registro en el cuaderno de explotación de las actividades de fertilización y aplicación de productos fitosanitarios, así como seguimiento del plan de abonado elaborado.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión/modificación de las características de la concesión administrativa para aprovechamiento de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

b) Iniciada la actividad:
- Durante el primer trimestre, desde el inicio de la actividad, copia de la solicitud de cambio de uso de secano a regadío en la base de datos del Sigpac.
- De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 5 primeros años de explotación, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado “Aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego por goteo de 23,14 ha de pistachos”(Exp. S478-2025-TO-00140)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta Resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 15 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRÁFICO S478-2025-TO-00140

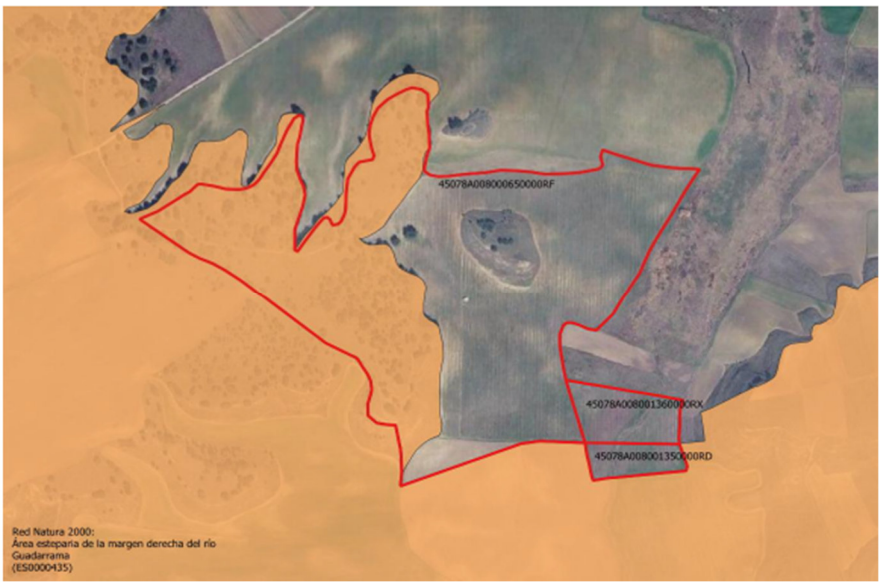


Imagen 1. Red Natura 2000. Fuente: elaboración propia

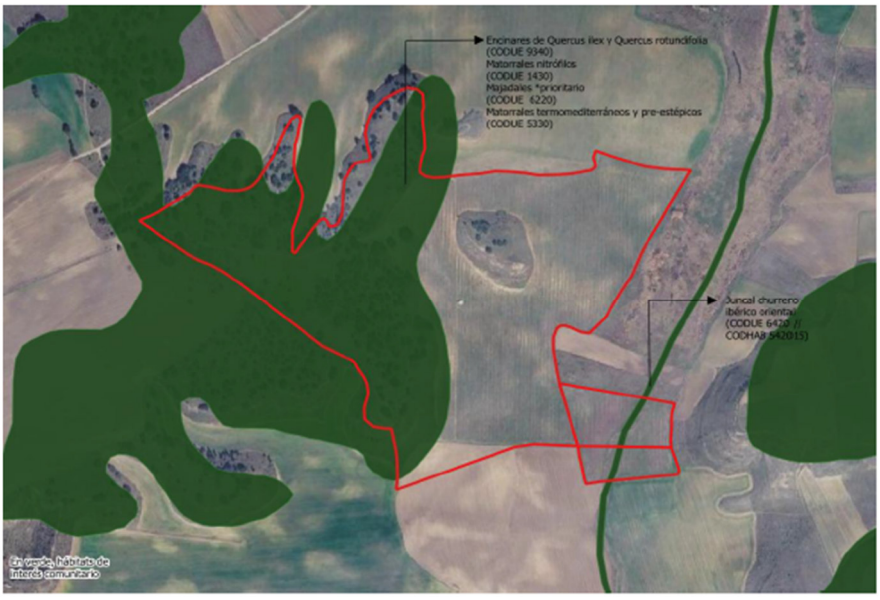


Imagen 2. Hábitats del entorno. Fuente: elaboración propia



Imagen 3. Zonas de riego. Fuente: elaboración propia



Imagen 4. Franja de vegetación natural. Fuente: elaboración propia.